

05/59-10
07.03.20

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin rayon
(şəhər) və "ASAN xidmət"
mərkəzlərində fəaliyyət göstərən
dövlət notariat ofislərinə və
xüsusi notariuslara**

Notariat hərəkətlərinin aparılması üçün zəruri olan ərizələrin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı aparılmış ümumiləşdirmə göstərir ki, bir sıra notariuslar vətəndaşın subay olması barədə ərizələri rəsmiləşdirməklə notariat işinə əlavə edirlər.

Bununla əlaqədar xatırladıyıq ki, Nazirlər Kabinetinin 11.06.2018-ci il tarixli 261 nömrəli qərarı ilə "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"a edilmiş dəyişikliklərə əsasən "Vətəndaşlıq vəziyyəti aktları" avtomatlaşdırılmış qeydiyyat informasiya sistemi vasitəsi ilə notariüs mülkiyyətçi fiziki şəxsin ölməsini, habelə əmlaka sərəncam verən şəxsin subay olub-olmamasını yoxlayır və bu barədə məlumatın surətini çap edərək notariat işinə tikir.

Şəxsin ailə vəziyyəti barədə məlumat işə tikildiyi halda onun təsdiq edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.

Qeyd olunur ki, həmin qərara əsasən Təlimatın 49-cu bəndində əmlakı özgəninkiləşdirən və ya girov qoyan şəxsin subay və ya dul olması haqqında ərizənin təqdim edilməsinə dair müddəa ləğv edilmişdir.

Qanunvericiliyin bu tələbinə riayət edilməsi ciddi tapşırıqlır.

**Qeydiyyat və notariat baş
idarəsi Notariat idarəsinin rəisi
- baş idarə rəisinin müavini
baş ədliyyə müşaviri**



Mehman Soltanov

